

1500246-39.2021.8.26.0598

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... nº 1500036-90.2018 [TJ em 25/06/2019 - tráfico de drogas]), realizando compensação entre ambas, permanecendo as penas no patamar anteriormente apresentado (7 meses de detenção e ao pagamento de 11 dias-multa, além de 2 meses e 10 dias de suspensão da habilitação).

Na terceira fase, não há causas de diminuição nem de aumento de pena a serem aplicadas.

Conforme art. 33, § 2º, c, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500246-39.2021.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500246-39.2021.8.26.0598

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2179831/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 18856788 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 3600/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2179831 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHAEL SILVA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

MICHAEL SILVA DE SOUZA foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no art. 306 da Lei nº 9.503/97, porque, em 04/07/2021, por volta da 00h30min, depois de ingerir voluntariamente bebida alcoólica e ficar com a capacidade psicomotora alterada (fls. 31/32), passou a conduzir um automóvel (VW/Gol, placas BQA-9358-Lençóis Paulista/SP) e ao trafegar pela Rua José Luiz Panucci, nº 730, nesta cidade, foi realizar uma manobra em marcha à ré, ocasião em que atingiu outro veículo (VW/Gol, placas CJI-4405-Jáú/SP) que estava devidamente estacionado. Recebida a denúncia em 05/09/2021 (fls. 92/93), o réu foi regularmente citado (fls.

113) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 117/120).

Em instrução, ouviram-se testemunhas, interrogando-se o réu ao final.

Encerrada a instrução criminal, em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos em foi denunciado. A Defesa, por sua vez, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

Vejamos.

Materialidade comprovada pela impressão do teste do etilômetro (fls. 31/32).

Autoria igualmente inequívoca.

O Policial Militar Paulo disse que foram acionados para atendimento de ocorrência de trânsito sem vítimas, e informando que haveria tumulto no local. Dirigindo-se para o lugar dos fatos, Roseli disse que seu veículo estava estacionado na via pública quando ouviu o barulho da batida. Ao verificar os fatos, ela notou que o condutor do outro veículo apresentava sinais de embriaguez; ele tentava deixar o local, mas foi cercado por populares. O condutor do veículo que ocasionou a colisão era o réu. Realizado o teste do etilômetro, constatou-se a embriaguez.

Na mesma senda foram os dizeres da testemunha Policial Militar Thiago.

Por sua vez, R.B., proprietária do veículo atingido pelo réu, narrou que estava dormindo quando lhe notificaram que o réu havia colidido com o seu veículo que estava estacionado. Parecia que o réu estava bastante embriagado. O réu não pagou o prejuízo da vítima. Teve prejuízo superior a 7 mil reais.

Interrogado em Juízo, o réu confessou os fatos.

Pois bem.

Como se vê, o contexto probatório concluiu que o réu praticou o delito imputado (CTB, art. 306), uma vez que os depoimentos prestados por todas as testemunhas se ajustaram em perfeita harmonia aos demais elementos de convicção existentes no processo, incluindo a prova técnica (teste do etilômetro [fls. 31/32]).

Acresça-se, ainda, que o acusado confessou judicialmente ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir o automóvel, o que também confirma os fatos imputados.

Nessa linha: Apelação. Embriaguez ao volante. Art. 306 do CTB. Autoria bem comprovada por meio da prova oral. Confissão e palavra policial. Crime de perigo abstrato. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP - Apelação Criminal 1501071-16.2019.8.26.0545; Relator: Klaus Marouelli Arroyo; 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 17/03/2022 - destaquei). Ademais, não se encontram nos autos sequer indícios, quanto menos razoáveis, de uma falsa incriminação, não havendo, assim, também nenhum motivo para se duvidar da versão apresentada pelos Policiais Militares que diligenciaram no caso, porquanto, afora o já consignado a respeito na nota de rodapé, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Desse modo, não há dúvidas de que o réu ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir veículo automotor, o que caracteriza o delito de embriaguez ao volante (CTB, art. 306). Observe-se que se trata de crime de perigo abstrato, não obstante, neste caso, o perigo ainda haver se concretizado em uma colisão contra outro veículo devidamente estacionado. A propósito, confira: [...] 1. O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta. [...] (STJ, AgRg no REsp 1854277/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020).

Afora isso, vale frisar que o Magistrado não está obrigado a analisar expressamente todos os argumentos apresentados pelas partes, se da leitura da decisão é possível concluir que aceitou as provas e entendeu comprovada a autoria e materialidade do

delito (trecho extraído da Apelação Criminal 0000200-87.2016.8.26.0570; Relator: Alexandre Almeida; 11ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo; Data do Julgamento: 20/01/2021).

De rigor a condenação proposta, passo à dosimetria das penas, atendendo à ordem dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser relevada é a maior culpabilidade ou censurabilidade da conduta, tendo em vista que o réu cometeu o delito quando se encontrava cumprindo pena em regime aberto, evidenciando ausência de responsabilidade com sua pena, bem assim menosprezo à seriedade da lei e da Justiça. Diante disso, a pena-base reclama ser majorada, o que resulta 7 meses de detenção e ao pagamento de 11 dias-multa, além de 2 meses e 10 dias de suspensão da habilitação. O dia-multa será calculado no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira do réu.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão (suficiente para se apurar a verdadeira dinâmica penal – CP, art. 65, III, d), bem como a agravante da reincidência (CP, arts. 61, I, 63 e 64, I), conforme certidão de fls. 47 (proc. nº 1500036-90.2018 [TJ em 25/06/2019 – tráfico de drogas]), realizando compensação entre ambas, permanecendo as penas no patamar anteriormente apresentado (7 meses de detenção e ao pagamento de 11 dias-multa, além de 2 meses e 10 dias de suspensão da habilitação).

Na terceira fase, não há causas de diminuição nem de aumento de pena a serem aplicadas.

Conforme art. 33, § 2º, c, contrario sensu (reincidência), do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto (CP, art. 35), pois é o que melhor atende ao binômio da necessidade/suficiência (CP, art. 33, § 3º). Nesse sentido: [...] 1. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso, o semiaberto, para o cumprimento da pena igual ou inferior a 4 anos ao sentenciado reincidente, consoante o disposto na Súmula 269/STJ. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1717251/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020).

Não obstante (CP, art. 44, II), embora reincidente, mas considerando as circunstâncias do fato, o transcurso do tempo, a inexistência de informações acerca de eventuais delitos posteriores, excepcionalmente, tenho que ele faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária (CP, art. 44, § 2º, segunda parte) de 1 (um) salário mínimo (destacando o já observado sobre a condição econômica dele), mediante depósito na conta bancária vinculada a este Juízo e destinada a entidades/projetos de relevância social credenciados (Prov. CG 1/2013).

Deixo de fixar valor de indenização em razão da ausência de pedido na inicial (fl. 86).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de MICHAEL SILVA DE SOUZA, qualificado nos autos, para condená-lo, como incursão no art. 306 da Lei nº 9.503/97, à pena de 7 (sete) meses de detenção, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e de 11 (onze) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, bem assim de suspensão/proibição da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Contudo, SUBSTITUO-LHE somente a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo, mediante depósito na conta bancária vinculada a este Juízo e destinada a entidades/projetos de relevância social credenciados (Prov. CG 1/2013).

Respondendo solto ao processo, reconheço ao réu o direito de assim permanecer em caso de apelação.

Custas e despesas processuais na forma da lei, observando-se que o réu é assistido pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe.

Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE.

Jaú, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA